

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4439/2536

นายปาน เรือนทอง
นายสุคนธ์ เขตประชาพัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुकล้ำออกจากที่ดินโจทก์ กับ
ทำที่ดินให้กลับอยู่ในสภาพเดิม จำเลยให้การกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์
เป็นคดีมีทุนทรัพย์

โจทก์ฎีกาว่าจำเลยมิได้ครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จึงมิได้
กรรมสิทธิ์ที่พิพาทด้วยการครอบครองปรบักษ์ และโจทก์ซื้อที่พิพาทมาโดยสุจริต
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อที่พิพาทมีเนื้อที่เพียงประมาณ 4 ตารางวา ไม่อาจมี
ราคาเกินกว่า 200,000 บาท จึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่
พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของโจทก์ดังกล่าวจึงต้องห้ามตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ฎีกาว่าจำเลยมิได้ครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จึงมิได้
กรรมสิทธิ์ที่พิพาทด้วยการครอบครองปรบักษ์ และโจทก์ซื้อที่พิพาทมาโดยสุจริต
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อที่พิพาทมีเนื้อที่เพียงประมาณ 4 ตารางวา ไม่อาจมี
ราคาเกินกว่า 200,000 บาท จึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่

พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของโจทก์ดังกล่าวจึงต้องห้ามตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 248

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเนร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายประเสริฐ วิริยสิทธิวัฒน์
ศาลอุทธรณ์ - นายนิวัฒน์ แก้วเกิดเคน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>